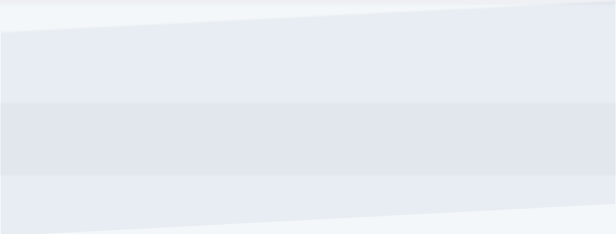
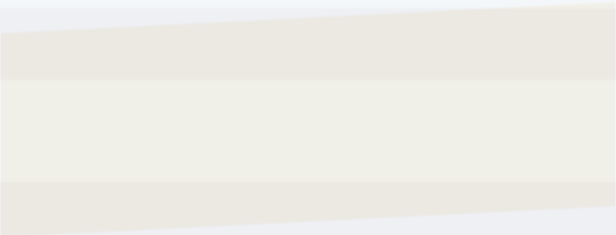
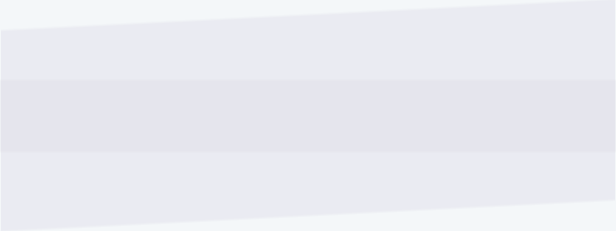
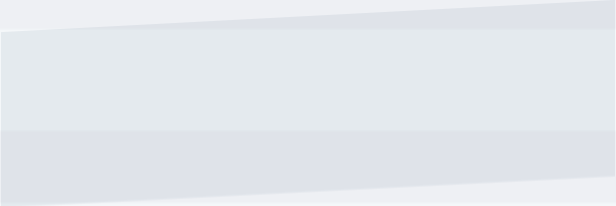


Unidad 5. Legislación administrativa

La unidad examina Constitución, tratados, leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares, manuales y normas oficiales.

Cada fuente se estudia por órgano emisor, procedimiento, jerarquía, competencia y efecto.



Bloque y parámetro: precisión terminológica



En el derecho mexicano vigente es más preciso hablar del parámetro de control de regularidad constitucional definido por la SCJN.

La expresión bloque puede usarse con finalidad didáctica sólo si se aclara el criterio y sus límites.

Tratados internacionales como fuente



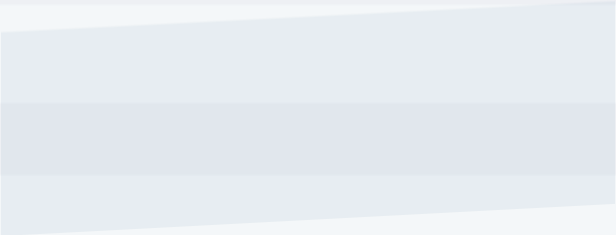
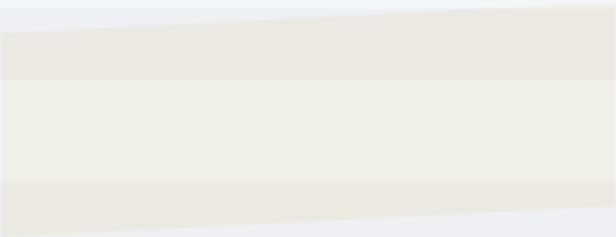
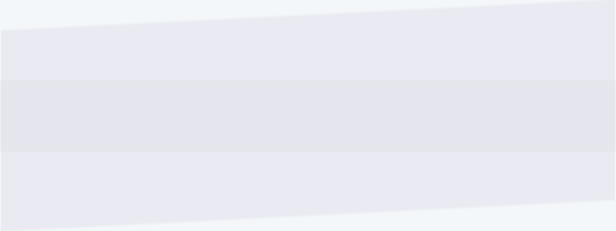
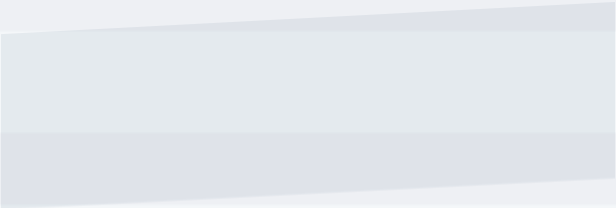
Los derechos humanos constitucionales y los reconocidos en tratados integran el parámetro de regularidad.

No todo tratado se incorpora del mismo modo al parámetro de derechos humanos; primero se identifica materia y contenido.

Evolución de la posición de los tratados

Las tesis de 1992 y 1999 forman parte de la evolución histórica, pero no sustituyen el criterio posterior de derechos humanos.

El artículo 133 conserva la cláusula de supremacía y exige tratados acordes con la Constitución, celebrados y aprobados conforme a ella.



De la mención al parámetro



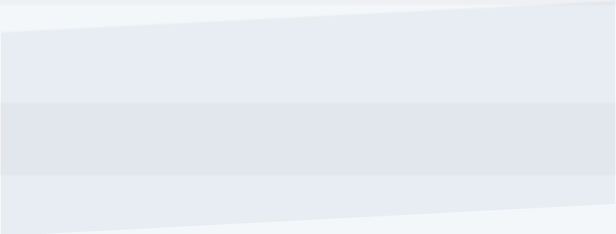
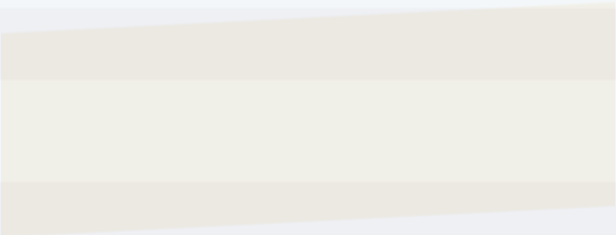
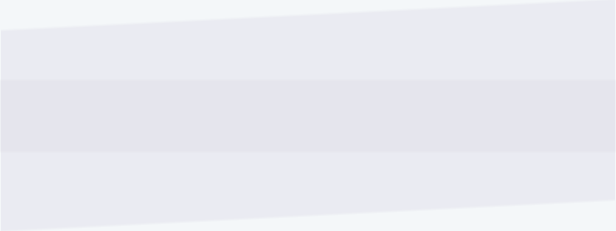
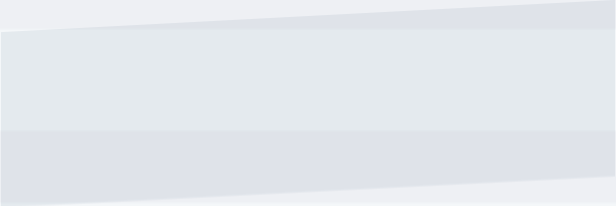
La evolución jurisprudencial muestra una transición desde menciones semánticas hacia una construcción explícita del parámetro.

Para el derecho vigente, el punto de control es la razón decisoria de los precedentes aplicables, no una cronología aislada.

Precedentes previos y función histórica

Los asuntos anteriores a la contradicción 293/2011 ayudan a explicar la formación del problema constitucional.

Sus hechos y efectos no deben trasladarse a otros casos sin revisar la ejecutoria y el criterio vigente.



Contradicción de tesis 293/2011



La SCJN integró derechos humanos constitucionales y convencionales en un mismo parámetro de regularidad.

Cuando existe una restricción constitucional expresa, el criterio ordena atender al texto constitucional.

La jurisprudencia interamericana vincula bajo el criterio de mayor favorabilidad precisado por la ejecutoria.

Integración del parámetro



El parámetro reúne derechos humanos de fuente constitucional y convencional sin introducir jerarquía formal entre esas normas de derechos.

La regla de restricción expresa permanece como límite reconocido por el criterio del Pleno.

Sistema de fuentes administrativas

Secuencia editorial

Orden editorial de consulta; no representa jerarquía jurídica obligatoria.

01 Sistema de fuentes administrativas

02 Leyes y reglamentos

03 Reglamento: fundamento, función y límite

04 Normas Oficiales Mexicanas

La legislación administrativa comprende fuentes de distinto rango y procedimiento de producción.

La autoridad debe identificar la fuente que habilita su actuación y respetar las de rango superior.



Leyes y reglamentos

El procedimiento legislativo federal comprende la iniciativa y la formación de leyes o decretos conforme a los artículos 71 y 72 constitucionales.

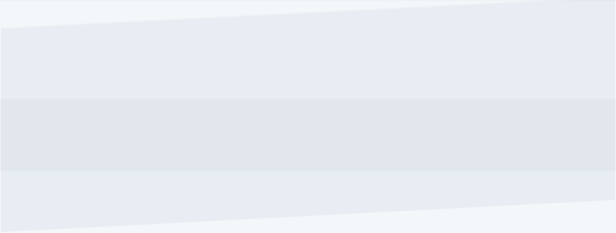
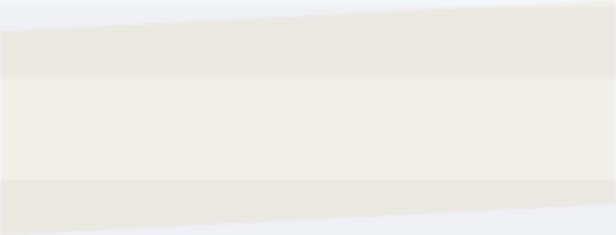
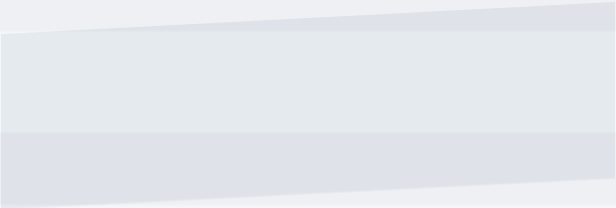
La facultad presidencial de promulgar y ejecutar las leyes comprende proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia.

Un reglamento no puede sustituir la ley ni crear una competencia ajena a la habilitación constitucional y legal.

Cómo leer la jurisprudencia de fuentes

Se distingue el asunto, la razón decisoria, la tesis derivada, su obligatoriedad y la regla aplicable a la fecha de corte.

La ejecutoria oficial es la autoridad primaria para reconstruir el alcance del criterio.



Caso de aplicación: identificar la norma de control



Ante un acto administrativo se identifica primero el derecho afectado, la fuente aplicable y el parámetro de control.

Después se examinan competencia, jerarquía, interpretación más favorable y, en su caso, restricción constitucional expresa.

Bloque y parámetro: tabla histórica reconstruida



Bloque: uso histórico	Parámetro: precisión analítica
Contenidos sustantivos	Contenidos procesales
Sistema de fuentes	Lógica procesal constitucional
Igual valor jurídico	Naturaleza y jerarquía diferenciadas
Derechos permanentes e inseparables	Agregación eventual para una finalidad procesal
Cobertura constitucional genérica	Premisa mayor del control
Constitución material y reconocimiento de fuentes	Constitución procesal y criterio de revisión

Tres etapas en la recepción del parámetro



1. Negación

Rechazo de una categoría articuladora autónoma

2. Mención semántica

Uso del término sin delimitar plenamente sus efectos

3. Reconocimiento y delimitación

Integración de derechos y precisión de restricciones y efectos

Cronología de cuatro asuntos

23 nov 2009

Caso Radilla Pacheco vs. México

23 nov 2011

Amparo directo 28/2010, libertad de expresión y honor

7 feb 2012

Acción de inconstitucionalidad 155/2007

3 sep 2013

Contradicción de tesis 293/2011

FUENTES **Fuente 04** · (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2009, sentencia de 23 de noviembre de 2009, Serie C No. 209)
Fuente 06 · (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Pleno, 2012, seguimiento del asunto, Acción de inconstitucionalidad 155/2007),

Fuente 05 · (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, 2011, ficha de sentencia relevante, Amparo directo 28/2010)
Fuente 02 · (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Pleno, 2013, pp. 51–53),



Caso: honor, reputación y libertad de expresión

Elementos del caso

- Una empresa editorial reclamó daño moral por una columna publicada por otro medio.
- La Primera Sala examinó la libertad de expresión y el derecho al honor, incluida la posición de personas morales.
- El tono, contexto y finalidad comunicativa forman parte del examen, no sólo expresiones aisladas.

Pregunta: ¿Qué fuentes y criterios deben articularse para resolver la colisión sin convertir un derecho en regla absoluta?

Constituciones locales y límites de reforma

Plano	Regla de lectura
Autonomía interior	Cada estado organiza su régimen interior mediante su constitución local
Pacto federal	La autonomía local se ejerce dentro de la Constitución federal
Bases orgánicas	El artículo 116 fija bases para poderes y organización estatal
Supremacía	Una reforma local no puede contradecir la Constitución federal ni los tratados aplicables

Laudos, paneles y decisiones internacionales

Elemento	Alcance
Panel	El capítulo 31 del T-MEC define integración y función del panel
Informe	El panel formula determinaciones dentro del tratado
Cumplimiento	Las Partes acuerdan la solución o aplican las consecuencias previstas por el tratado
Límite	El capítulo 31 no crea por sí mismo una acción particular contra otra Parte

Derecho administrativo comparado: función y cautela



Dimensión	Lectura
Origen francés	Sistematización de principios, potestades e instituciones administrativas
Desarrollo mexicano	Recepción y construcción propia dentro del federalismo constitucional
Uso comparado	Contrastar problemas e instituciones sin trasplantar reglas fuera de su contexto

Ley en sentido formal y material



Sentido	Criterio
Formal	Atiende al órgano legislativo y al procedimiento constitucional de producción
Material	Atiende al contenido general, abstracto e impersonal de la disposición

Tipos de leyes: criterios que no deben confundirse



Tipo	Criterio operativo
Federal	Rige materias atribuidas al orden federal
General	Distribuye competencias y bases entre órdenes cuando la Constitución lo prevé
Orgánica	Organiza órganos, atribuciones o estructuras institucionales
Reglamentaria	Desarrolla un mandato o institución constitucional específica
Ordinaria	Regula materias por el procedimiento legislativo común
Individualizada	Produce una situación jurídica concreta; exige identificar su fundamento y procedimiento

Normas autoaplicativas y heteroaplicativas

Clase	Individualización
Autoaplicativa	Vincula y afecta desde la entrada en vigor sin acto posterior
Heteroaplicativa	Requiere un acto o condición posterior para individualizar la afectación

Procedimiento legislativo federal



1. Iniciativa

Sujetos legitimados por el artículo 71

2. Cámara de origen

Discusión y votación del proyecto

3. Cámara revisora

Discusión, aprobación o modificación

4. Ejecutivo

Recepción y, en su caso, observaciones

5. Sanción y promulgación

Conclusión del proceso constitucional

6. Publicación

Difusión oficial para la entrada en vigor conforme al régimen aplicable

Reglamento: fundamento, función y límite



Dimensión	Regla
Fundamento	Artículo 89, fracción I, para promulgar y ejecutar leyes
Función	Proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de la ley
Límite	No sustituye la ley ni crea competencias fuera de la habilitación

Decretos administrativos



Pregunta	Control
Emisor	Identificar la autoridad y la competencia concreta
Contenido	Precisar si el decreto es general o individualizado
Publicidad	Si tiene carácter general, aplicar la regla de publicación del artículo 4 LFPA

Acuerdos administrativos



Plano	Regla
Competencia	El acuerdo debe provenir de autoridad facultada
Alcance	Distinguir acuerdo interno, general o individual
Efectos generales	Requieren publicación oficial para producir efectos jurídicos

Circulares administrativas



Dimensión	Regla
Función	Comunicar criterios o instrucciones administrativas generales
Subordinación	No pueden rebasar Constitución, ley o reglamento
Efectos	Una circular general debe satisfacer la publicidad exigida por la LFPA

Manuales administrativos



Dimensión	Regla
Organización	Describen estructuras, atribuciones o procedimientos internos
Subordinación	No crean potestades contrarias a normas superiores
Obligaciones generales	Requieren publicación cuando pretendan producir efectos jurídicos generales

Normas Oficiales Mexicanas



Elemento	Definición operativa
Naturaleza	Regulación técnica de observancia obligatoria
Emisor	Autoridad normalizadora competente
Finalidad	Calidad y protección de objetivos legítimos de interés público
Contenido	Reglas, especificaciones o características de bienes, productos, procesos o servicios

Publicidad de disposiciones administrativas generales



1. Identificar

Reglamento, decreto, acuerdo, NOM, circular, lineamiento, regla o manual general

2. Publicar

Inserción en el Diario Oficial de la Federación

3. Producir efectos

La publicación condiciona sus efectos jurídicos generales

Apertura de la Unidad 5



Unidad 5

Legislación administrativa

Bloque de constitucionalidad



bloque de constitucionalidad	unidad inescindible y permanente de derechos fundamentales	fuentes constitucionales
fuentes internacionales	reconocimiento por el ordenamiento jurídico mexicano	máximo rango normativo
mismo valor constitucional	ausencia de preeminencia formal entre derechos	

Parámetro de constitucionalidad



parámetro de constitucionalidad	agregación eventual de derechos fundamentales	derechos adscritos al bloque
criterios jurisprudenciales nacionales	criterios jurisprudenciales internacionales	disposiciones sustantivas
disposiciones procesales	disposiciones orgánicas subconstitucionales	criterio o canon de enjuiciamiento
resolución judicial de controversias constitucionales		

Comparación entre bloque y parámetro

Núm.	Contenido
1	bloque vinculado a contenidos sustanciales
2	parámetro referido a contenidos procesales
3	bloque situado en la lógica del sistema de fuentes
4	parámetro situado en el derecho procesal constitucional
5	bloque que agrega normas del mismo valor jurídico
6	parámetro que agrega disposiciones de distinta naturaleza y jerarquía
7	bloque como unidad inescindible y permanente
8	parámetro como agregación eventual con propósito procesal
9	bloque con finalidad de cobertura constitucional común
10	parámetro como premisa mayor del enjuiciamiento
11	bloque relacionado con Constitución material y fuentes de derechos
12	parámetro relacionado con Constitución procesal y criterio práctico de enjuiciamiento

Apertura del bloque de tratados internacionales



tratados internacionales

Evolución del bloque de constitucionalidad



1

evolución jurisprudencial
del bloque de
constitucionalidad

2

primera etapa: negación
de la existencia del
bloque

3

segunda etapa: mención
semántica del concepto

4

tercera etapa:
reconocimiento del
bloque

5

tercera etapa:
delimitación del
contenido

Posición histórica de tratados frente a leyes



Elementos del caso

- cambio interpretativo de finales de la década de 1990
- cuestionamiento de la relación entre tratados y leyes
- cuestionamiento de la relación entre tratados y Constitución
- tratados celebrados y ratificados conforme a la Constitución
- tratados por debajo de la Constitución
- tratados por encima de leyes federales
- tratados por encima de leyes locales
- Tesis P. LXXVII/99
- Novena Época, tomo X, noviembre de 1999, página 46
- rubro sobre ubicación jerárquica de tratados internacionales

Pregunta: ¿Cómo se aplica este conjunto de criterios al problema descrito en Posición histórica de tratados frente a leyes?

Cronología jurisprudencial del parámetro de regularidad

1 reconocimiento del bloque y delimitación de contenido	2 Rosendo Radilla vs. Estados Unidos Mexicanos	3 sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 23 de noviembre de 2009	4 Amparo directo 28/2010	5 resolución de 23 de noviembre de 2011	6 Acción de inconstitucionalidad 155/2007
7 pronunciamiento de 7 de febrero de 2012	8 Contradicción de tesis 293/2011	9 resolución de 3 de septiembre de 2013	10 posición jerárquica de tratados de derechos humanos frente a la Constitución		

Amparo directo 28/2010 y fuentes de derechos



Elementos del caso

- Amparo directo 28/2010
- conflicto entre derecho al honor y libertad de expresión
- derecho a la reputación
- derechos no formulados expresamente en la Constitución
- reconocimiento de derechos en tratados internacionales
- determinación de la posición de derechos de fuente convencional
- determinación del valor de derechos de fuente convencional

Pregunta: ¿Cómo se aplica este conjunto de criterios al problema descrito en Amparo directo 28/2010 y fuentes de derechos?

FUENTES **Fuente 05** · (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, 2011, Amparo directo 28/2010, resolución de 23 de noviembre de 2011)
Fuente 03 · (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1917, artículo 1o., párrafos primero y segundo).

Fuente 05 · (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, 2011, ficha de sentencia relevante, Amparo directo 28/2010)
Fuente 02 · (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Pleno, 2013., pp. 51–53).

Contradicción de tesis 293/2011

Elementos del caso

- Contradicción de tesis 293/2011
- parámetro para derechos de contenidos diversos
- parámetro para derechos con funciones diversas
- parámetro para expectativas, titularidades y generaciones diversas
- extensión del alcance del texto constitucional
- contenido dogmático extratextual incorporado a la Constitución
- integración de derechos de dos fuentes primigenias
- catálogo único y amplio de derechos
- apertura constante del bloque
- incorporación flexible de nuevos derechos

Pregunta: ¿Cómo se aplica este conjunto de criterios al problema descrito en Contradicción de tesis 293/2011?

Parámetro de regularidad y restricciones constitucionales

41/45



Elementos del caso

- Tesis P./J.20/2014 (10a.)
- derechos humanos contenidos en la Constitución
- derechos humanos contenidos en tratados internacionales
- parámetro de control de regularidad constitucional
- restricción constitucional expresa
- prevalencia del texto constitucional cuando existe restricción expresa

Pregunta: ¿Cómo se aplica este conjunto de criterios al problema descrito en Parámetro de regularidad y restricciones constitucionales?

Caso histórico: posición jerárquica de los tratados en 1999



Elementos del caso

- A finales de la década de 1990 la Corte volvió a examinar la relación entre tratados, leyes y Constitución.
- La tesis P. LXXVII/99, Novena Época, tomo X, noviembre de 1999, página 46, colocó los tratados debajo de la Constitución y encima de leyes federales y locales.
- La lectura actual debe distinguir aquel criterio histórico del parámetro posterior de derechos humanos.

Pregunta: ¿Qué alcance conserva el antecedente y qué criterio vigente resuelve hoy el problema?

Caso: integración abierta del parámetro de derechos humanos

43/45



Elementos del caso

- La contradicción de tesis 293/2011 examinó la integración de derechos provenientes de dos fuentes primigenias.
- El parámetro reúne un catálogo amplio y admite la incorporación de nuevos derechos conforme al sistema de fuentes.
- La extensión del contenido no elimina el análisis de restricciones constitucionales expresas.

Pregunta: ¿Qué norma integra el derecho al parámetro y qué límite constitucional debe verificarse?



Caso: parámetro y restricción constitucional expresa

Elementos del caso

- El parámetro incorpora derechos humanos contenidos en la Constitución y en tratados internacionales.
- La tesis P./J. 20/2014 (10a.) formula el criterio derivado de la contradicción 293/2011.
- La existencia de una restricción constitucional expresa exige delimitar su texto y alcance antes de aplicarla.

Pregunta: ¿La disposición invocada contiene una restricción constitucional expresa aplicable al supuesto?

Referencias

Referencias citadas en esta unidad.

1. Nava Negrete, A. (1975). Derecho administrativo. En Las humanidades en el siglo XX: I. El derecho (pp. 229-242). Universidad Nacional Autónoma de México.
<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2688/10.pdf>
Localizador: pp. 2-3, apartado III

2. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Pleno. (2013). Contradicción de tesis 293/2011.
https://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/3/2011/4/2_129659_1501_firmado.pdf
Localizador: pp. 51-53

3. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (últimas reformas publicadas el 2 de junio de 2026). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
Localizador: artículo 1o., párrafos primero y segundo

4. Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2009). Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos: Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas (Serie C No. 209).
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_209_esp.pdf
Localizador: sentencia de 23 de noviembre de 2009, Serie C No. 209

5. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala. (2011). Amparo directo 28/2010 [Sentencia].
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/proyectos_resolucion_scjn/documento/2016-10/Ampro_Directo28_2010_0.pdf
Localizador: ficha de sentencia relevante, Amparo directo 28/2010

6. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Pleno. (2012). Acción de inconstitucionalidad 155/2007 [Seguimiento de asunto relevante].
<https://www2.scjn.gob.mx/AsuntosRelevantes/pagina/SeguimientoAsuntosRelevantesPub.aspx?ActoReclamado=&CAP=pro%20persona&ID=92788&Promoventes=&SeguimientoID=397>
Localizador: seguimiento del asunto, Acción de inconstitucionalidad 155/2007

7. Gobierno de México. (2020). Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá: Capítulo 31. Solución de controversias.
<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/465813/31ESPSoluciondeControversias.pdf>
Localizador: artículos 31.6, 31.13, 31.18 y 31.21

8. Fernández Ruiz, J. (2017). Derecho administrativo. Colección INEHRM. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México. <https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/4455-derecho-administrativo-coleccion-inehrm>
Localizador: pp. 50-52, formación del derecho administrativo

9. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sala. (2007). Amparo en revisión 1224/2006 [Ejecutoria]. https://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/2/2006/2/2_84381_0_firmado.pdf
Localizador: pp. 12-16, leyes autoaplicativas y heteroaplicativas

10. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1994). Ley Federal de Procedimiento Administrativo (última reforma publicada el 14 de noviembre de 2025). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPA.pdf>
Localizador: artículo 4

11. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2020). Ley de Infraestructura de la Calidad. Diario Oficial de la Federación, 1 de julio de 2020.
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LICaI_010720.pdf
Localizador: artículo 4, fracción XVI